

**РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

23 декабря 2025 года

г. Москва

Басманный районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Гусевой И.В., при секретаре Бубнове В.О., с участием представителя истца Лазаревой О.В., представителя ответчика Лебедева А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Росмолодежи к Тимофеевой Ирине Георгиевне о взыскании в федеральный бюджет гранта в форме субсидии,

УСТАНОВИЛ:

Федеральное агентство по делам молодежи обратилось в суд с указанным иском, ссылаясь на следующие обстоятельства. Ответчику был предоставлен грант в форме субсидии за счет федерального бюджета на цели, установленные соглашением, а именно: на реализацию проекта «Желтые обои 2.0» в размере 1 500 000 руб. 00 коп. Ответчик был обязан не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, предоставить истцу отчеты о ходе выполнения обязательств по соглашению. Однако ответчик указанные отчеты не направил. В связи с не предоставлением предусмотренных соглашением отчетов ответчику направлена претензия с требованием о возврате денежных средств в федеральный бюджет, которая оставлена без удовлетворения.

В этой связи истец, с учетом уточненных исковых требований в порядке ст. 39 ГПК РФ, просит суд взыскать с ответчика средства гранта, перечисленные по соглашению о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий гражданам Российской Федерации – победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в рамках заочного конкурса и молодежных образовательных форумов в 2021 году от 29 июля 2021 года № 091-11-2021-738 в размере 1 428 000 руб. 00 коп.

В судебное заседание представитель истца явилась, исковые требования поддержала, просила их удовлетворить.

Представитель ответчика в судебное заседание явилась, возражала против удовлетворения исковых требований, просила отказать в их удовлетворении.

Выслушав представителей сторон, исследовав в судебном заседании представленные лицами, участвующими в деле, доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями

закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Кодекса. Правила, предусмотренные данной главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Статьями 28 и 38 БК РФ определен принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который предполагает выделение этих средств в распоряжение конкретных получателей с указанием цели их использования.

Пунктом 3.1 статьи 78 БК РФ предусмотрено, что в случае нарушения получателями предусмотренных настоящей статьей субсидий условий, установленных при их предоставлении, соответствующие средства подлежат в порядке, определенном нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, предусмотренными пунктом 3, абзацем четвертым пункта 8 и пунктом 8.2 настоящей статьи, возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 26, 27 Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1436, агентство проводит проверки соблюдения получателем гранта порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результата предоставления гранта. В случае установления по результатам проверок, проведенных агентством, фактов нарушения условий и порядка предоставления гранта получатель гранта обязан возвратить в доход федерального бюджета полученный в соответствующем отчетном финансовом году грант в полном размере не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня получения получателем гранта указанного требования.

В ходе судебного разбирательства установлено следующее.

Росмолодежью 29 апреля 2021 года приказом № 137 утвержден список победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в рамках заочного конкурса и молодежных образовательных форумов в 2021 году. Согласно указанному приказу Тимофеева Ирина Георгиевна признана победителем конкурса.

29 июля 2021 года между Федеральным агентством по делам молодежи и Тимофеевой И.Г. заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий гражданам Российской Федерации – победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2021 году № 091-11-2021-738.

Согласно разделу I предметом соглашения является предоставление получателю из федерального бюджета в 2021 году гранта в форме субсидии на цели, установленные соглашением, а именно: на реализацию проекта «Желтые обои 2.0» в размере 1 500 000 руб. 00 коп.

Грант предоставляется на финансовое обеспечение затрат в соответствии с перечнем затрат согласно Приложению № 2 к соглашению (пункт 1.2 соглашения). Срок реализации проекта до 31 мая 2022 года.

Истец условия соглашения исполнил в полном объеме и перечислил ответчику грант в размере 1 500 000 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением № 93459 от 05 августа 2021 года.

Пунктом 4.3.6 соглашения предусмотрено, что получатель гранта обязуется предоставить отчет о достижении значений результатов предоставления гранта, отчет о расходах, источником финансирования обеспечения которых является грант, иные отчеты, состоящие из аналитической части отчета о реализации проекта – победителя Конкурса, отчета о выполнении календарного плана, отчета о выходе материалов в СМИ не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным месяцем.

Пунктом 4.1.7 соглашения предусмотрено, что при нарушении порядка, целей и условий предоставления гранта Агентство направляет получателю гранта требование об обеспечении возврата гранта в федеральный бюджет. При этом согласно пункту 4.3.8.2 получатель гранта обязуется возвращать в федеральный бюджет грант в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

Срок предоставления отчетной документации в соответствии с п. 4.3.6. соглашения – до 14 июня 2022 года.

До указанной даты отчетные документы представлены истцу не были.

Довод ответчика о том, что ею ранее агентству были направлены аналитический отчет и финансовые документы, подтверждающие целевое расходование средств гранта, отклоняется судом, поскольку достоверных и относимых доказательств тому ответчиком не представлено.

После подачи искового заявления в суд, истец смог подтвердить целевое расходование средств гранта только на сумму 72 000 руб. 00 коп. На указанную сумму истец уточнил исковые требования, в порядке ст. 39 ГПК РФ.

12 июля 2022 года истец направил в адрес ответчика претензию о необходимости предоставления в адрес Росмолодежи отчетной документации. Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, отчет представлен не был.

Из вышеизложенного следует, что ответчиком допущены нарушения условий соглашения, выразившиеся в не предоставлении отчета и финансовых документов в установленный соглашением срок, не достижении показателей результативности, установленных соглашением, нецелевом расходовании средств гранта - расходовании гранта не на финансовое обеспечение затрат, установленных соглашением.

Согласно п. 5.2.1 соглашения, в случае не достижения значений результата предоставления гранта, в том числе показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, Агентство направляет Получателю в течение 30

рабочих дней со дня поступления отчета о достижении значений результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, письменное уведомление о необходимости возврата средств гранта в связи с не достижением установленных в настоящем Соглашении значений результата предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, с указанием предельного срока.

30 августа 2022 года истец направил в адрес ответчика требование о возврате денежных средств в федеральный бюджет. Однако ответчиком данное требование не удовлетворено - грант истцу до настоящего момента не возвращен.

Из иска и приложенных документов усматривается, что ответчик в нарушение условий соглашения не предоставил в установленный срок отчеты, подтверждающие использование гранта в указанных в соглашении целях, тем самым допустив нарушение порядка, условий и целей предоставления гранта.

Указанные фактические обстоятельства установлены в судебном заседании и подтверждаются материалами дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Доказательств, свидетельствующих об исполнении надлежащим образом и в полном объеме принятых на себя обязательств по соглашению, ответчиком не представлено.

Денежные средства, полученные ответчиком в качестве гранта, являются неосновательным обогащением и подлежат взысканию в пользу истца.

При таких обстоятельствах, учитывая изложенное и оценивая представленные доказательства в их совокупности в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, а также принимая во внимание, что в нарушение ст. 56 ГПК РФ ответчиком не представлено доказательств в опровержение доводов истца, суд приходит к выводу о том, что требования истца о взыскании с ответчика предоставленных по соглашению денежных средств в размере 1 428 000 руб. 00 коп. законны, обоснованы и подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, с ответчика в доход бюджета города Москвы подлежит взысканию государственная пошлина в размере 29 280 руб. 00 коп.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Росмолодежи к Тимофеевой Ирине Георгиевне о взыскании в федеральный бюджет гранта в форме субсидии удовлетворить.

Взыскать с Тимофеевой Ирины Георгиевны (18 марта 1999 года рождения) в пользу Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) (ОГРН: 1087746900450, ИНН: 7703672351) средства гранта, перечисленные по соглашению о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий гражданам Российской Федерации в размере 1 428 000 руб. 00 коп.

Взыскать с Тимофеевой Ирины Георгиевны (18 марта 1999 года рождения) в доход бюджета г. Москвы государственную пошлину в размере 29 280 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня изготовления его в окончательной форме через Басманный районный суд города Москвы.

Мотивированное решение суда изготовлено 29 апреля 2026 года.

Судья

И.В. Гусева

Документ подписан электронной подписью

Сертификат: 00B1CFE9AAF95D4BD8FCCF9FC210FC5A25

Выдан: Федеральное казначейство

Владелец: Гусева Ирина Вячеславовна

Действителен: с 19.01.2026 по 14.04.2027

Дата подписи: 02.05.2026 13:59:18